

1500268-78.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... o réu utilizava esse veículo para o tráfico. Não havia informações sobre a prática do tráfico pela ré.

A testemunha Policial Civil Figueiredo relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Policial Balduin. Afirmou que foram encontrados apetrechos dentro do carro, mas não se recorda o local.

A testemunha Lucimara, casada com o pai da ré, mencionou que estava em casa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500268-78.2022.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-78.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2050464/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23167170 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1021/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2050464 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY AGUIAR NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

WESLEY AGUIAR NASCIMENTO e THALIA FERNANDA DE OLIVEIRA, qualificados, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 15h00min, na Avenida Zezinho Magalhães, n.º 4.781, Vila Nova, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos, transportavam, para fins de tráfico, um total de 96,06 gramas da droga conhecida como crack (derivada da cocaína) e 9,78 gramas da droga conhecida como maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Houve a prisão em flagrante dos acusados (fls. 01/05).

Notificados (fls. 209 e 218), os réus ofereceram defesa prévia às fls. 213/214.

A denúncia foi recebida em 01 de abril 2022 (fls. 229/231).

Os réus foram citados às fls. 268 e 279.

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, em memoriais, requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

Em memoriais, a Defesa teceu ponderações acerca da aplicação da pena quanto ao réu Wesley. Quanto à acusada Thalia, pugnou pela absolvição e teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos restou demonstrada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante de fls. 01/05, do boletim de ocorrência de fls. 13/16, do auto de exibição e apreensão de fl. 17, do auto de constatação preliminar de fl. 18, do auto de apreensão de fl. 51, das fotografias de fls. 52/56, dos laudos periciais de fls. 141/144, 145/150 e 151/157, da informação nº 73/2022 de fls. 160/170, do depósito judicial de fl. 266, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Civil Balduin disse que, na data dos fatos, estava em diligência pela Avenida Ana Claudina e, em determinado momento, avistou o carro ocupado pelo réu, conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas, havendo grande possibilidade de ele estar portando entorpecente. Realizaram a abordagem. O réu era o condutor, a ré era a passageira, e, no banco traseiro, havia Lucimara. Não conhecia a ré; Wesley e Lucimara, em razão de investigações, são conhecidos nos meios policiais. Questionados se havia drogas no veículo, o réu afirmou que havia uma porção de maconha na posse dele, e entregou à testemunha. Em revista ao veículo, localizaram outra porção menor de maconha, e negou haver qualquer outro entorpecente no automóvel. Questionadas as mulheres, negaram a existência de droga. Solicitou o comparecimento de uma investigadora que, em revista às mulheres, encontrou uma porção de quase 100g de crack com a ré, em suas vestes íntimas. Foi dito que, quando tomaram conhecimento da abordagem, a droga foi entregue à acusada. Nada foi encontrado com Lucimara. As informações da polícia davam conta de que o réu utilizava esse veículo para o tráfico. Não havia informações sobre a prática do tráfico pela ré.

A testemunha Policial Civil Figueiredo relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Policial Balduin. Afirmou que foram encontrados apetrechos dentro do carro, mas não se recorda o local.

A testemunha Lucimara, casada com o pai da ré, mencionou que estava em casa quando os acusados passaram para lhe dar uma carona. Após certo tempo, foram abordados pela polícia. A polícia encontrou maconha no bolso do réu. Chamaram uma policial feminina. Depois da revista, esta apareceu com uma porção de droga na mão, mas não sabe onde foi encontrada. Quando foram abordados, os policiais apontaram a arma e mandaram encostar. Só notaram a polícia quando já chegaram com a arma. Nesse interregno entre os policiais pararem o veículo e fazerem a abordagem, não viu o réu entregando qualquer coisa à ré. Os réus moravam juntos e ambos eram usuário de maconha.

A testemunha Edson, pai do réu, afirmou que o veículo que foi apreendido é seu e o comprou há mais de 06 anos, tendo-o adquirido na Vecol. Os réus não o usavam com frequência e, ao todo, usaram-no cerca de 4 ou 5 vezes.

O réu WESLEY, ao ser interrogado, falou que a droga que estava transportando era sua (a maconha e o crack). Ambos os entorpecentes eram para o tráfico. O carro era de seu pai, e não o usava com frequência. As pessoas do carro não sabiam que estava transportando droga; quando a polícia o abordou, tirou a droga e passou rápido para Thalia guardar, que o fez sem ver o que era.

A ré THALIA, ao ser interrogada, disse que estava junto, mas não sabia que o réu estava transportando droga, até porque estavam com o filho. Apenas tomou

conhecimento quando a policial foi fazer a revista. Pegou a droga logo quando a polícia desceu do carro e foi realizar a abordagem. O acusado tirou a droga da cintura e passou para que a acusada guardasse, e o fez escondendo-a em suas partes íntimas. Acreditou que a embalagem contivesse material lícito, e só escondeu porque ficou desesperada e porque o réu pediu. Apenas disse à polícia que estava com a embalagem quando foi ser revistada pela polícia. Não sabia que o réu tinha droga para venda.

Destarte, pelas provas amealhadas, verifico ser o caso de procedência da ação penal, pois o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade dos fatos imputados.

A investigação policial da conduta delituosa do réu WESLEY se iniciou ante informações recebidas de que ele seria um dos principais traficantes de certo bairro da cidade, havendo diversas comunicações pretéritas relacionadas à mercancia ilícita por ele praticada (fls. 160/170).

Na data dos fatos em comento, consoante se infere dos autos e das provas colhidas em audiência, policiais civis flagraram os acusados WESLEY e THALIA transportando, para fins de tráfico, 96,06g da droga 'crack' e 9,78g de 'maconha', além da quantia de R\$ 787,00, uma tesoura com sujidades de entorpecentes e um rolo de fita adesiva transparente (fls. 17 e 54).

Como se vê, encerra-se um contexto probatório firme no sentido de que os réus, na data dos fatos, mediante a utilização do veículo Corsa, agindo em concurso e com unidade de desígnios, transportaram os tóxicos já mencionados, além de aparatos comumente relacionados à traficância, tudo em desacordo com a normativa penal.

As versões apresentadas pelas testemunhas foram firmes quanto à localização das drogas com os réus. Ambos os acusados, ademais, disseram que, quando da abordagem, o réu passou o entorpecente crack à ré, de modo que esta também incide na conduta típica. Acresça-se que, pelas provas amealhadas, é possível concluir que a ré tinha origem da ilicitude do objeto recebido, uma vez que prontamente o escondeu, buscando evitar a localização pela polícia. Aderiu, portanto, à conduta do acusado, quando recebeu o invólucro contendo o entorpecente e, por isso, deve responder pelo crime.

Ademais, de acordo com o auto de constatação preliminar (fl. 18) e do exame químico-toxicológico (fls. 151/157), os entorpecentes localizados na apreensão correspondiam a 92,36g (noventa e dois gramas e trinta e seis centigramas) da droga 'crack', derivada da 'cocaína' e 9,17g (nove gramas e dezessete centigramas) da droga vulgarmente conhecida como 'maconha'.

Na hipótese em tela, a variedade, a quantidade e a forma que os entorpecentes foram encontrados na posse dos acusados (notadamente a droga 'crack', encontrada após a revista íntima da acusada THALIA), além dos aparatos relativos à traficância, coadunado aos depoimentos colhidos em juízo, apontam para a prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, notadamente pelo verbo "transportar". Portanto, no caso sub judice, patente a responsabilidade dos acusados nos crimes a eles imputados. Nesse sentido: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por álibi comprovado, autorizam condenação" (JULGADOS DO TACRIM 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (JULGADOS DO TACRIM 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (JULGADOS DO TACRIM 90/319).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que os agentes transportem as substâncias entorpecentes. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel.Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Repise-se, ainda, que os policiais foram uníssonos em asseverar a localização e as circunstâncias em que os entorpecentes foram encontrados, sendo que tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos. E não há motivo

para desacreditar no depoimento dos policiais, já que firmes e consentâneos com os fatos. Segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa por indeferimento de rol de testemunhas de defesa - Não ocorrência - Pedido formulado em momento inadequado - Preclusão - Ausência de prejuízo - Preliminar rejeitada. TRÁFICO de DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas - Versão do réu restou isolada nos autos - Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada - Condenação era de rigor - Dosimetria - penas e regime fechado bem aplicados - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação 0000026-72.2015.8.26.0551; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016 - grifo não existente no original)

As circunstâncias de as drogas e materiais correlatos terem sido encontrados na posse dos acusados, além dos depoimentos e diligências dos policiais, não deixam margem para dúvidas quanto à prática delituosa imputada neste processo.

Passo, agora à dosagem da pena.

PENA. WESLEY é reincidente específico para o crime de tráfico (fls. 82/83 - 0008189-59.2018/ 3003860-71.2013 - trânsito em julgado para a defesa em 08/09/2016), enquanto THALIA é primária (fls. 85/86). Atento a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base deve ser majorada, considerando a natureza do entorpecente encontrado ("crack", caracterizado por ser um dos entorpecentes com maiores efeitos nocivos à saúde), além da variedade da droga apreendida (maconha e crack), o que totaliza a pena a segregativa em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa. O dia multa deverá ser calculado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira dos acusados.

Na segunda fase, verifico a existência de agravante quanto ao acusado WESLEY pela reincidência específica (art. 61, inciso I, CP - fl. 82). Reconheço, por outro lado, a atenuante da confissão quanto ao mesmo réu (art. 65, III, "d", do CP), tendo em vista que confessou o transporte das substâncias ilícitas para a finalidade de tráfico, malgrado tenha mencionado que a ré não tinha ciência da origem ilícita. Assim, compenso a agravante e a atenuante e mantenho a pena no patamar fixado. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão quanto à acusada, tendo em vista que não confessou o delito, porquanto mencionou que não conhecera a origem do objeto recebido.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda do acusado WESLEY. Contudo, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 para a ré THALIA, considerando não ser reincidente, não possuir Maus antecedentes, sem demonstração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 2 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 214 dias-multa. Outrossim, não foram apresentados, nestes autos,

firmes elementos de que a acusada integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, mormente porque a prova testemunhal não comprovou, de maneira indubitosa, a reiteração da prática do crime ou o envolvimento permanente com o tráfico. Frise-se que os demais elementos da conduta já foram valorados na primeira fase da dosimetria, impedindo diminuição em patamar superior, sob pena de bis in idem.

Inviável a substituição da pena de WESLEY por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis", em razão do disposto no artigo 44, inciso I, e do artigo 77, "caput", ambos do Código Penal, considerando a reincidência específica e a quantidade da pena a ele aplicada.

Para este réu, fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, a teor dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, ambos do Código Penal

No que se refere à acusada THALIA, considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (2 anos, 1 mês e 21 dias), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de:

a) WESLEY AGUIAR NASCIMENTO, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo;

b) THALIA FERNANDA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, para condená-la à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - 2 anos, 1 mês e 21 dias (artigo 46, §3º, do Código Penal), bem como à prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária consistente no pagamento de 214 (duzentos e catorze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá a acusada THALIA iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto, inclusive por ser primária e pela quantidade da pena imposta.

Solta por esse processo (fls. 116), não imponho o imediato cumprimento da pena à ré, podendo a acusada recorrer em liberdade.

Deixo de reconhecer o direito de recorrer em liberdade ao acusado WESLEY, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. Em casos tais, também assim se posiciona o STJ: [...]. 4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] - (STJ - HC 596.260/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020 - destaquei).

Custas pelos acusados, ressalvada eventual concessão do benefício de justiça gratuita.

Decreto a perda do numerário (fl. 266), bem como de tudo o que apreendido à fl. 17 em favor da União (com exceção do veículo, ante a inexistência de prova firme de que seja do réu ou que fosse utilizado com frequência para a prática do ilícito), o que faço com fundamento no artigo 63 §1º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que produto do delito de tráfico, considerando, ainda, a condenação, o modo e o local em que foram localizados. Com o trânsito em julgado para o Ministério Público nesse ponto, expeça-se o necessário para devolução do veículo a quem de direito.

P.I.C.

Jaú, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA